

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ' αριθμ.: 73610012024

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ

**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΥΛΙΕΖΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Ι.Κ.Ε.» για την «Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης –
Παρακολούθησης – Σύνταξης Μηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων του
BIFORM των Διαχειρίσεων του Γ.Ν. Κέρκυρας διάρκειας ενός (1) έτους και την
Έκδοση Ισολογισμού έτους 2023»**

Συμβατικό Τμήμα	13.900,00 €
Φ.Π.Α 24%	3.336,00 €
Συνολικό Συμβατικό Τμήμα	17.236,00 €
Διάρκεια Σύμβασης	16/01/2024-15/01/2025
CPV	79212100-4 79211100-7

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. : 73610012024

Στην Κέρκυρα σήμερα την 11^η Ιανουαρίου 2024, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

Αφενός

Το Νοσοκομείο Κέρκυρας που εδρεύει στην Εθνική Οδό Κέρκυρας – Παλαιοκαστρίτσας Περιοχή Κοντόκαλι με ΑΦΜ 999360466 και ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από την Διοικητή του Νοσοκομείου κα Αδαμαντία Εγγλεζοπούλου και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»

και αφετέρου

Η επιχείρηση με την επωνυμία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΥΛΙΕΖΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ι.Κ.Ε. που εδρεύει στην Κέρκυρα Νίκου Μώρου 3 (6^η Πάροδος Πολ. Κωνσταντά 3) Τ.Κ. 49100, έχει αριθμό φορολογικού μητρώου: Α.Φ.Μ. 801183703 υπάγεται στη ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ και εκπροσωπείται νόμιμα από την Σοφία Πουλιέζου του Δημήτριου, κάτοικο Ποταμού Κέρκυρας με ΔΑΤ ΑΜ 802758 και ΑΦΜ 100534848, ο οποίος στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,

Λαμβάνοντας υπόψη :

- 1) Την με ημερομηνία : 09-01-2024 προσφορά του αναδόχου.
- 3) Την υπ' αριθ.: 736/10-01-2024 απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνει την προαναφερόμενης υπηρεσίας στον ανάδοχο.
- 4) Της με αρ. πρωτ.: 737/10-01-2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, Β.Ε.Ε.Π 0/89, αρ. Δέσμευσης 78/0 και ΑΔΑ: ΨΗΔΣ4690Β3-Κ63 (ΚΑΕ : 0439^ο01).

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:**ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ**

Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό.

Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης της παροχής υπηρεσιών στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας.

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεμοιοτυπιών.

Παροχή Υπηρεσιών: Η «Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης – Παρακολούθησης – Σύνταξης Μηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων του BIFORM των Διαχειρίσεων του Γ.Ν. Κέρκυρας διάρκειας ενός (1) έτους και την Έκδοση Ισολογισμού έτους 2023», σε συνεργασία με το Λογιστήριο και τις λοιπές εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Νοσοκομείου.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης : 16-01-2024

Ημέρα: Τρίτη

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ): Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης της υπηρεσίας.

Παραδοτέα: Όλα τα ενδιαμέσα ή τελικά έργα, προϊόντα και υπηρεσίες που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση.

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος.

Προσφορά: η προσφορά του προμηθευτή προς την Αναθέτουσα Αρχή.

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση της υπηρεσίας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.

Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α) τη Σύμβαση, β) την Προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της υπηρεσίας: **«Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης – Παρακολούθησης – Σύνταξης Μηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων του ΒΙFORM των Διαχειρίσεων του Γ.Ν. Κέρκυρας διάρκειας ενός (1) έτους και την Έκδοση Ισολογισμού έτους 2023»**, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής.

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης **ήτοι από 16/01/2024 έως και 15/01/2025** - Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης – Παρακολούθησης – Σύνταξης Μηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων του ΒΙFORM των Διαχειρίσεων του Γ.Ν. Κέρκυρας διάρκειας ενός (1) έτους και την Έκδοση Ισολογισμού έτους 2023, καθώς και έκδοση ελεγμένων ισοζυγίων Γενικής Λογιστικής.

Ουδμία μεταβολή του προγράμματος επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Αν πάντως η εκτέλεση της Σύμβασης δεν προχωρεί σύμφωνα με το πρόγραμμα, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να δώσει στον Προμηθευτή την εντολή να το αναθεωρήσει και να της υποβάλει το αναθεωρημένο αυτό πρόγραμμα προς έγκριση.

ΑΡΘΡΟ 4. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παρακολούθηση της παροχής υπηρεσιών

Για τις ανάγκες της παρακολούθησης παροχής υπηρεσιών θα συσταθεί από το Νοσοκομείο Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕΠ) και θα οριστεί ο υπεύθυνος της υπηρεσίας από πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής, ο οποίος θα έχει τη συνολική εποπτεία της πορείας υπηρεσιών και των συμβατικών υποχρεώσεων του Ανάδοχου.

Η ΕΠ παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης της παροχής υπηρεσιών και είναι αρμόδια για την έγκριση και πιστοποίηση της παροχής υπηρεσιών και επιπλέον μπορεί να διενεργεί απροειδοποίητους ελέγχους κατά την εξέλιξη της υπηρεσίας.

Παρακολούθηση κατά την εξέλιξη της παροχής υπηρεσιών

Ο Ανάδοχος καθ' όλη τη διάρκεια εξέλιξης της παροχής υπηρεσιών θα συνεργάζεται στενά με την ΕΠ και τον υπεύθυνο υπηρεσίας και θα παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία, διευκολύνοντας το έργο του συντονισμού και ελέγχου. Ειδικότερα, ο ανάδοχος υποχρεούται να οργανώνει μηνιαίες συναντήσεις με τον Υπεύθυνο της υπηρεσίας που έχει οριστεί από την αναθέτουσα Αρχή, στις οποίες θα καταγράφεται ο βαθμός ολοκλήρωσης της παροχής υπηρεσιών, οι αποκλίσεις από τον αρχικό προγραμματισμό, τα διάφορα προβλήματα που ανακύπτουν και τα ζητήματα για τα οποία θα πρέπει να επιληφθεί η ΕΠ και η Αναθέτουσα Αρχή.

Βασική δραστηριότητα της ΕΠ και της αναθέτουσας αρχής κατά την εξέλιξη της παροχής υπηρεσιών είναι η παρακολούθηση των προσφερόμενων υπηρεσιών από τον Ανάδοχο, ώστε αυτές να μην αποκλίνουν από τα προβλεπόμενα επίπεδα ποιότητας και πληρότητας.

Σε κάθε περίπτωση και σε οποιοδήποτε σημείο της εξέλιξης της παροχής υπηρεσιών, εάν η ΕΠ και η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώνει μη συμμόρφωση με τους όρους της σύμβασης και τις τιθέμενες προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην Αναθέτουσα Αρχή, 5 εργάσιμες ημέρες από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων. Εφόσον διαπιστωθεί μη συμμόρφωση και μετά τις διορθωτικές ενέργειες, παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης της Αναθέτουσας Αρχής, τότε η ΕΠ μπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Ανάδοχου ως έκπτωτου.

ΑΡΘΡΟ 5. ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των **δεκατριών χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (13.900,00€) πλέον ΦΠΑ 24% τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα έξι ευρώ (3.336,00€)**, ήτοι **συνολικά δεκαεπτά χιλιάδων διακοσίων τριάντα έξι ευρώ (17.236,00€)**. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Ανάδοχου για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.

Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Ο Ανάδοχος θα προσκομίζει τα απαραίτητα για την πληρωμή του παραστατικά και δικαιολογητικά κάθε μήνα.

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151 / Α / 94, όπως εκάστοτε ισχύει).

Στην αμοιβή του ανάδοχου, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση.

Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της παροχής υπηρεσιών.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Ανάδοχου ή τρίτων.

ΑΡΘΡΟ 6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση της υπηρεσίας **«Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης – Παρακολούθησης – Σύνταξης Μηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων του BIFORM των Διαχειρίσεων του Γ.Ν. Κέρκυρας διάρκειας ενός (1) έτους και την Έκδοση Ισολογισμού έτους 2023»**, του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας και του Ψυχιατρικού Τομέα. Η υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του Ανάδοχου, σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ.: 736/10-01-2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, με την οποία κατακυρώθηκε η μειοδοσία για την **«Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης – Παρακολούθησης – Σύνταξης Μηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων του BIFORM των Διαχειρίσεων του Γ.Ν. Κέρκυρας διάρκειας ενός (1) έτους και την Έκδοση Ισολογισμού έτους 2023»**, όπως προέκυψε από διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω προσφορών.

2. Ο ανάδοχος ή ο συνεργάτης αναδόχου, λογιστής –τρια – φοροτέχνης Α ή Β τάξεως, επικεφαλής της ομάδας εργασίας υποχρεούται με φυσική παρουσία στο Νοσοκομείο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται μηνιαίως ή εναλλακτικά με χρήση κωδικών απομακρυσμένης σύνδεσης που θα χορηγηθούν από το Τμήμα Πληροφορικής, για την άντληση συγκεκριμένων εκτυπωτικών εργασιών του Οικονομικού κυκλώματος που ρητώς αναφέρονται στη σύμβαση (παρόν άρθρο, παράγραφος 7), για την ολοκλήρωση του αντικειμένου καθόλη τη διάρκεια που η σύμβαση είναι σε ισχύ.

3. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών, ο ανάδοχος ή ο συνεργάτης ανάδοχου επικεφαλής της ομάδας εργασίας θα πρέπει να συντάσσει σε συνεργασία με τις Οικονομικές υπηρεσίες, του Υπόλογους Διαχειριστές και το τμήμα Πληροφορικής του Νοσοκομείου, των ζητούμενων από το biforms οικονομικών καταστάσεων καθώς και την έκδοση ελεγμένων ισοζυγίων Γενικής Λογιστικής.

Ειδικότερα, θα πρέπει να συνεργάζεται και να λαμβάνει από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Νοσοκομείου (Λογιστήριο – Διαχειρίσεις – Φαρμακείο – Μισθοδοσία) στοιχεία που δεν δύναται να εξαχθούν αυτούσια και άνευ επεξεργασίας από το σύστημα

4. Ο ανάδοχος ή ο συνεργάτης αναδόχου επικεφαλής της ομάδας εργασίας, υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το φυσικό αντικείμενο.

5. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας άτομα με την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία, ικανότητα και ετοιμότητα, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις υλοποίησης του έργου, λαμβάνοντας υπόψιν ότι **ο χρόνος αποστολής των επεξεργασμένων κυρίως στοιχείων από την Υπηρεσία, δεν μπορεί να απέχει άνω των τεσσάρων (4) ημερών από τη λήξη προθεσμίας υποβολής των μηνιαίων πινάκων** και σε κάθε περίπτωση για το σύνολο των στοιχείων, μετά την οριστικοποίηση των οικονομικών συναλλαγών σε μηνιαία βάση (παρόν άρθρο, παράγραφος 7).

6. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.

7. **Οι πίνακες που αντλούνται αυτούσια είναι οι εξής:**

Πίνακες 1, 6, 7, 8, 19.1 & 19.2

Στοιχεία Πινάκων με επεξεργασία:

Πίνακες 2, 5, 9, 21 & 19.3

Στοιχεία που αποστέλλονται από την Μισθοδοσία:

Πίνακες 17 & 18

Στοιχεία που αποστέλλονται από τις Διαχειρίσεις:

Πίνακας 4

Δεν υπάρχει υποχρέωση συμπλήρωσης από τον ανάδοχο του Πίνακα 3.

8. Το φυσικό αντικείμενο της υποστήριξης του κυκλώματος της γενικής λογιστικής και της δημόσιας λογιστικής, περιλαμβάνει:

- Την υλοποίηση της υπηρεσίας «Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων (κατάρτιση – έκδοση ισολογισμού έτους 2023) του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας και του Ψυχιατρικού Τομέα». Επιδιωκόμενος στόχος της Αναθέτουσας Αρχής είναι η σύνταξη, έλεγχος και δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων εκάστου χρήσης έως την **20η Ιουλίου** του επόμενου έτους.
- Την εκτέλεση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ενημέρωση και λειτουργία της γενικής λογιστικής και του δημόσιου λογιστικού στο πλαίσιο του μηχανογραφικού συστήματος του Νοσοκομείου μας, την οργάνωση και επίβλεψη της απογραφής τέλους χρήσης, την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων για τα αποτελέσματα της απογραφής τέλους χρήσης, το άνοιγμα όλων των λογ/σμών που απαιτούνται για την πλήρη εφαρμογή και την ενημέρωση των λογαριασμών με τα δεδομένα της απογραφής έναρξης, σε εφαρμογή του Π.Δ. 146/2003.
- Την κατάρτιση των ετήσιων λογιστικών καταστάσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003.
- Τον έλεγχο του τρέχοντος Μητρώου Παγίων και την τροποποίηση του εφόσον κριθεί απαραίτητο.
- Την εκτύπωση όλων των προβλεπόμενων βιβλίων στη γενική Λογιστική.

- Τον Μηχανογραφικό έλεγχο των λογιστικών βιβλίων.

Αναλυτικότερα

- **Ετήσια απογραφή για το έτος 2023, ήτοι:**
 - Υπολογισμό και Αποτίμηση της αξίας των εδαφικών εκτάσεων που αποκτήθηκαν κατά τα έτη αυτά.
 - Υπολογισμό και Αποτίμηση της αξίας των μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού που αποκτήθηκαν κατά τα έτη αυτά.
 - Υπολογισμό και Αποτίμηση της αξίας των μεταφορικών μέσων που αποκτήθηκαν κατά τα έτη αυτά.
 - Υπολογισμό και Αποτίμηση της αξίας των επίπλων και λοιπού εξοπλισμού καθώς και των λοιπών παγίων στοιχείων όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 146/2003 και απαιτούνται για την σύνταξη του ισολογισμού και τα οποία αποκτήθηκαν κατά τα έτη αυτά.
 - Έλεγχο του τρέχοντος Μητρώου Παγίων και τροποποίηση του εφόσον κριθεί απαραίτητο λαμβάνοντας υπόψη τυχόν καταστροφές ή επιστροφές παγίων που δεν καταχωρηθεί.
- **Υπολογισμό και έλεγχο όλων των λοιπών στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού όπως:**
 - Συμφωνία Εσόδων – Εξόδων
 - Συμφωνία Τραπεζικών Λογαριασμών
 - Καθημερινή συμφωνία Ταμείου
 - Συμφωνία οφειλετών
 - Συμφωνία απαιτήσεων
- **Επίβλεψη και έλεγχο της σωστής λογιστικής απεικόνισης των λογιστικών γεγονότων που αφορούν το Νοσοκομείο με βάση την Δημόσια Λογιστική και την Γενική Λογιστική, ήτοι**
 - Συμπλήρωση του Λογιστικού Σχεδίου του Νοσοκομείου σε συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες ως προς το τμήμα των λογαριασμών προσδιορισμού του οργανικού αποτελέσματος και του αποτελέσματος χρήσεως.
 - Έλεγχο – συνεργασία με την εταιρεία υποστήριξης του μηχανογραφικού συστήματος του Νοσοκομείου μας και με τις οικονομικές υπηρεσίες του για την αξιόπιστη, αποτελεσματική συνλειτουργία και συμφωνία των αντιστοιχιζόμενων λογιστικών κυκλωμάτων της Γενικής Λογιστικής. Οι σχετικές αναλυτικές διαδικασίες καθορίζονται με το Π.Δ. 146/2003.
 - Υποστήριξη του Λογιστηρίου για την διενέργεια των λογιστικών εγγράφων.
- Κατάρτιση των Οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2023

Α) Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Β) Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Γ) ΤΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Αναλυτικότερα οι εργασίες περιλαμβάνουν:

- Εγγραφές ανοίγματος χρήσης
- Εγγραφές Προσαρμογής
- Φύλλο Μερισμού Δαπανών

- Εγγραφές Γενικής Εκμετάλλευσης-σύνταξη λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης,
- Εγγραφές Αποτελεσμάτων Χρήσης- σύνταξη Αποτελεσμάτων Χρήσης
- Σύνταξη Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων
- Εγγραφές Κλεισίματος Ισολογισμού
- Λοιπές εγγραφές λογαριασμών Τάξεως
- Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2023 (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023, ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ)
- Παρουσίαση των αποτελεσμάτων χρήσης, της Γενικής Εκμετάλλευσης και του Ισολογισμού χρήσης 2023 στο Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

Επίσης, ο ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί με την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών, που θα έχει την υποχρέωση να ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2023.

- Παροχή συμβουλών στα στελέχη και στη Διοίκηση του Νοσοκομείου για την υποστήριξη του συστήματος και την επίλυση προβλημάτων οικονομικής φύσης.
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το αντικείμενο του.
- Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει την παροχή υπηρεσιών, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας άτομα με την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης.
- Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν.

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο της υπηρεσίας που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

Ειδικότερα:

Ο Ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση της παρούσας υπηρεσίας και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο Ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του και στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεδεμένους με αυτόν για την εκτέλεση της παρούσας υπηρεσίας.

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του Ανάδοχου καθ' οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης της παρούσας υπηρεσίας, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοια.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με την υπηρεσία, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή.

Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον Ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» και να αξιώσει πληρωμή και αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Ανάδοχου, κηρύσσοντας τον έκπτωτο.

Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν κατά κυριότητα στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού ή του εξοπλισμού, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ενδίκου μέσου.

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή την με αριθμό εγγυητική επιστολή της Τράπεζας....., ποσού **πεντακοσίων πενήντα έξι ευρώ (556,00 €)** (4% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του Αναδόχου, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή όλων των φάσεων του έργου, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον

Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση.

ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Προμηθευτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στη κείμενη νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή ο Προμηθευτής δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Προμηθευτής απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για την προμήθεια, που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν.

Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας ή πτώχευσης της εταιρείας του Αναδόχου, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα.

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο της παροχής υπηρεσιών, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΑΡΘΡΟ 11. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου αποτελεί συμπληρωματικό της παρούσας σύμβασης συμβατικό τεύχος. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:

- α) Η παρούσα σύμβαση
- β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου
- γ) Η προσφορά του Αναδόχου

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ' όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.

Όλες οι κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο γίνονται στη νόμιμη εκπρόσωπο της εταιρείας του Αναδόχου κας Πουλιέζου Σοφίας, κάτοικο Κέρκυρας (έναντι παιδικής χαράς) - ΤΚ 49100 τηλ: 26610-27186, (κιν. 6977083852). Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση αυτή ή με e-mail : forologistikicorfu@gmail.com

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Κέρκυρας, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συντάχθηκε το παρόν σε τρία πρωτότυπα, δύο έλαβε η Αναθέτουσα Αρχή και ένα ο Ανάδοχος.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΠΟΥΛΙΕΖΟΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΕ

«ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΟΦΙΑ ΠΟΥΛΙΕΖΟΥ